



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ**

Бр. 4-00-145/2024

Датум, 09.05.2024. године

Београд

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), одлучујући о захтеву за заштиту права подносиоца захтева „Make TV“ д.о.о. Београд - Земун, ул. Мале пруге бб, поднетом у отвореном поступку јавне набавке добара - систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, ЈН бр. 8/23-0, за који је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки 21.10.2023. године (послат на објављивање дана 20.10.2023. године), наручиоца ЈКП „Шумадија“ Крагујевац, ул. Индустријска бр. 12, у већу састављеном од чланице Републичке комисије Весне Гојковић Милин, као председнице већа те чланица Републичке комисије Весне Станковић и Јасмине Миленковић, као чланица већа, на основу чланова 187, 198. и 226. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 91/2019 и бр. 92/2023 - у даљем тексту: ЗЈН), на седници одржаној дана 09.05.2024. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ КАО ОСНОВАН захтев за заштиту права подносиоца захтева „Make TV“ д.о.о. Београд - Земун и **У ЦЕЛИНИ ПОНИШТАВА** отворени поступак јавне набавке добара - систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, ЈН бр. 8/23-0, за који је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки 21.10.2023. године (послат на објављивање дана 20.10.2023. године), наручиоца ЈКП „Шумадија“ Крагујевац.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ наручилац ЈКП „Шумадија“ Крагујевац, да подносиоцу захтева „Рител плус“ д.о.о. Београд надокнади трошкове поступка заштите права у износу од 120.000,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

Образложење

Ради спровођења отвореног поступка јавне набавке добара - систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, ЈН бр. 8/23-0, наручилац ЈКП „Шумадија“ Крагујевац (у даљем тексту: наручилац) је донео Одлуку о спровођењу предметног поступка јавне набавке бр. 11-26375 дана 19.10.2023. године.

Јавни позив за предметни поступак јавне набавке је дана 21.10.2023. године објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 20.10.2023. године), када је објављена и конкурсна документација. У јавном позиву је наведено да рок за подношење понуда истиче дана 20.11.2023. године у 10 часова, а који је Исправком - обавештењем о изменама или додатним информацијама јавног позива која је објављена на Порталу јавних набавки 18.01.2024. године (послата на објављивање 17.01.2024. године) продужен тако да

истиче 19.02.2024. године у 10.00 сати.

Привредни субјект „Make TV“ d.o.o. Београд - Земун (у даљем тексту: подносилац захтева) иницирао је поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке тако што је дана 13.02.2024. године, електронским путем преко Портала јавних набавки, наручиоцу поднео захтев за заштиту права у складу са чланом 213. ЗЈН.

Поднетим захтевом за заштиту права, подносилац захтева оспорио је поступање наручиоца у фази објављивања јавног позива и израде конкурсне документације сачињене ради спровођења предметног поступка јавне набавке, тако што је указао да је наручилац дана 21.10.2023.године објавио јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара - система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, те да је по окончању поступка заштите права који је претходно вођен у вези са предметним поступком јавне набавке, дана 18.01.2024.године објавио Обавештење о изменама или додатним информацијама којим је конкурсна документација делимично измењена, а поступак јавне набавке настављен са новим роком за подношење понуда који је одређен за 19.02.2024.године. У односу на овај рок је подносилац захтева благовремено, путем Портала јавних набавки, 06.02.2024.године упутио наручиоцу захтеве за додатним информацијама и појашњењима које се односе на конкурсну документацију, укључујући објављене измене техничке спецификације. Подносилац захтева је истакао да наручилац није одговорио на постављена питања до дана подношења захтева и истека рока за одговоре, а што је 13.02.2024. године. У вези са наведеним подносилац захтева указао је да након овог дана следе нерадни дани због државног празника, а привредним субјектима је потребно и време за припрему одговарајуће и прихватљиве понуде. По наводима изнетим у захтеву наручилац је имао довољно времена да припреми и објави одговоре, те подносилац захтева сматра да је у вези са тиме наручилац „евидентно противзаконито задоцнио“, услед чега сматра да је реч о директном кршењу одредби ЗЈН које мора да има за последицу усвајање предметног захтева.

У наставку предметног захтева подносилац захтева је представио списак благовремено постављених захтева за додатним информацијама и појашњењима од 06.02.2024. године на која, како је навео, наручилац „у законском року није објавио одговоре“, наводећи потпуни текст постављених питања, а којима се указује да критеријум списка испоручених добара и раније извршених уговора и након измене испуњава само један понуђач у Србији. Подносилац захтева указао је да је питањима наручиоцу упућивано и на опис техничке спецификације, при чему је захтеван и одговор на који је начин наручилац након измене конкурсне документације утврдио тачан број од 6 камера за потребе снимања и анализе регистарских ознака које се наводе у подсистему за аутоматско препознавање регистарских ознака. Наведено с обзиром на то да је у претходној фази поступка наручилац образлагао да је до претходно одређеног броја од 12 камера дошао анализом тржишта и постојећих Scan Car система. Указано је и да је питањима постављен захтев да се појасни како ће се на три возила монтирати 4 камере LPR (*Licence Plate Recognition* - препознавање регистарских ознака) и 2 амбијенталне. При том је указано на то да би циљ требало да буде одређени опсег снимања и да би то требало да буде технички параметар који треба да се испуни, а не број камера којима се исто постиже. Такође је подносилац захтева навео да је питањима од наручиоца захтеван и одговор да ли је прихватљива испорука камера за снимање и анализе регистарских ознака које имају одређени ниво механичке и заштите од спољних утицаја, уместо смештања камере у

импровизовано кућиште, са указивањем на одређени бренд чије техничко решење предвиђа монтажу камера у кућиште, при чему је наведено да на тржишту постоји више система који не подразумевају овај технички захтев. Подносилац је навео да је наручиоцу указивано да је потребно да се у конкретном случају постави одређени циљ јавне набавке, а сам начин реализације тог циља треба оставити понуђачима како се не би ограничавала и условљавала конкуренција, као и да се део указивања односио на то да ли је наручилац завршио израду Студије изводљивости за увођење видео надзора аутомобила у систем контроле паркирања на општим паркиралиштима, са захтевом да иста буде објављена јер је од значаја за припрему прихватљиве понуде, с обзиром на то да је у техничкој спецификацији наручилац навео да задржава право да обустави поступак јавне набавке, с позивом на исту. Наведено је да је наручиоцу било указивано да привредни субјекти као понуђачи имају одређене трошкове припреме понуда, у вези са чиме је постављено питање надокнаде тих трошкова односно утицаја студије на евентуално закључени уговор. Подносилац захтева указао је и да је постављеним питањима захтеван одговор у вези са тиме на који начин је предвиђена монтажа на возилима која обезбеђује наручилац, као и да ли постоје одређени услови који се због гаранције која постоји за возила морају поштовати. Такође је подносилац захтева указао да је био истакнут и захтев да се објави списак свих услуга по ценовнику сектора за наплату паркирања, у циљу припреме понуде и анализе активности потребних за реализацију уговора о јавној набавци, те да је кроз захтеве за појашњењима, постављено је питање о томе да ли наручилац може да потврди да током трајања уговора о јавној набавци, неће захтевати од пружаоца услуге да обезбеди интеграцију софтвера и система који су последњим изменама конкурсне документације брисани из захтева техничке спецификације, а с обзиром на обим посла и понуђено техничко решење, како не би било захтева за додатним услугама након закључивања уговора о јавној набавци. Даље је подносилац захтева навео да је питањима захтеван и одговор на то чија је обавеза уграђивања сензора на паркинг месту, да ли се исто подразумева у оквиру ове јавне набавке и може ли бити предмет додатног захтева за време трајања уговора о јавној набавци, те да је кроз низ питања указивано на разлоге зашто референце са обухватом мањим од 3500 места не би биле прихватљиве чак и ако би испуњавале, како је наведено, изузетно обимне техничке спецификације, односно зашто понуђени систем који у потпуности задовољава све постављене техничке карактеристике не би био прихватљив уколико успешно функционише у насељеном месту са мањим бројем паркинг места, у вези са чиме је указивано на фаворизовање једног понуђача и његово техничко решење које је пуштено у рад у већим градовима и задовољава постављени услов.

Подносилац захтева је даље у вези са разлозима које сматра основом за поништење предметног поступка јавне набавке у поднетом захтеву указао да су наручиоци дужни да обезбеде економично трошење јавних средстава те минималне трошкове у вези са спровођењем поступка и извршења јавне набавке, али да у конкретном случају „наратив Наручиоца усмерава (нас) на потпуно дивергентан приступ“. Подносилац захтева указао је да поред спорних хардверских захтева који нису у логичкој ни функционално-техничкој вези са софтверским захтевима система према техничкој спецификацији, наручилац унапред конкурсном документацијом указује да поступак може да буде и обустављен с обзиром на то да је у току израда студије изводљивости, услед чега подносилац захтева у вези са сврсисходношћу предметне јавне набавке указује да је могућа последица предметне студије, да је предметна набавка економски и правно неоправдана, а да је исто противно начелима економичности, ефикасности и заштите животне средине.

Подносилац захтева указује да је конкурсном документацијом предвиђен претерано детаљан ниво техничке спецификације из кога следи да привредни субјекти као потенцијални понуђачи своје постојеће системе морају да прилагоде захтевима наручиоца у фази пре истека рока за подношење понуда, што свакако изискује знатне финансијске трошкове, а да је могуће да наручилац један дан пре истека рока за подношење понуда обустави поступак јавне набавке без могућности да привредним субјектима надокнади (знатне) трошкове припреме понуде што је, по његовом мишљењу, де факто доказ поступања противног начелу економичности, ефикасности и заштите животне средине. Такође подносилац захтева истиче да је „недоречена и непрописана ситуација у којој би закључење уговора пратила негативна оцена студије изводљивости сходно чему је исход таквог уговора нејасан, несигуран и са потенцијално огромним трошковима за изабраног понуђача за које је питање како и у ком обиму ће бити надокнађени“.

Услед тога што наручилац није одговорио на постављена питања по ставу подносиоца захтева постоји недовољно описана ситуација која угрожава интегритет самог поступка јавне набавке и ствара ризик за потенцијалне понуђаче у погледу немогућности надокнаде стварних трошкова припреме технички одговарајуће и прихватљиве понуде.

У вези са захтевима из техничке спецификације предметне конкурсне документације која је у измењена након пријема решења Републичке комисије број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године, у вези са бројем камера подсистема аутоматског препознавања регистарских ознака, након што је указао да је пре измена наручилац захтевао хардверске компоненте подсистема које су морале садржати минимум 12 камера високе резолуције, те да је изменом број камера смањен са 12 на 6, од којих су 4 камере LPR (*Licence Plate Recognition* - препознавање регистарских ознака) и 2 амбијенталне, подносилац захтева је указао да исто не значи да је омогућена већа конкуренција међу понуђачима. По указивању подносиоца захтева наручилац није одредио јасан циљ који предметна опрема мора да постигне, већ без разлога, паушално, одређује број камера које подсистем садржи. Даље је указао на аргументацију коју је у ранијем току поступка наручилац дао одговарајући на питање како је дошао до броја од 12 камера а затим је изнео мишљење у вези са одговором наручиоца, кроз који је указано на то да је наручилац вршио анализе тржишта и постојећих ScanCar система, а у смислу односа наведеног према сада промењеном захтеву за бројем камера. Подносилац захтева наводи да се поставља питање које околности су утицале на одређивање броја камера по принципу 4+2, указујући да је промењеним захтевима техничке спецификације у погледу броја камера наручилац можда и онемогућио учешће потенцијалним понуђачима чији подсистем броји 12 камера, али са другачијом поделом, наводећи као пример 2 LPR камере, по једну са сваке стране возила и 10 амбијенталних. По мишљењу подносиоца захтева, све наведено говори да је паушално и неаргументовано поступање наручиоца при изради техничке спецификације у вези са одређивањем броја камера подсистема аутоматског препознавања регистарских ознака, при чему је нагласио да наручилац није одговорио на питање које би му појаснило техничку спецификацију и омогућило детаљније разумевање техничких захтева конкурсне документације.

Такође подносилац захтева је указао да је наручилац техничком спецификацијом прописао постављање хардверских компоненти у засебно кућиште ради заштите од механичких и климатских услова као и од електричних сметњи, у погледу ког захтева му је од стране више привредних субјеката указано да је реч о нејасном и необразложеном захтеву, с обзиром на то да камере поседују сопствени атестирани систем IP заштите који гарантује управо оно што наручилац жели да добије, а да конкурсном документацијом

минимални степен IP заштите није прописан. По ставу подносиоца захтева, произвођач камера гарантује степен и ниво заштите, па је потпуно непотребно да се камере монтирају у импровизовано кућиште на возилу без икаквог атеста и потврде да исто задовољава ниво заштите. Стога подносилац захтева доводи у питање која је улога таквог кућишта, које непотребно увећава трошкове привредних субјеката и по ставу подносиоца захтева потенцијално угрожава квалитетну реализацију уговора, јер нема доказа о квалитету постављеног кућишта. Подносилац захтева сматра да околност да се наручилац није изјашњавао у погледу указивања да једино систем брэнда „Око соколово“ поседује техничко решење које се налази у засебном кућишту, говори да наручилац фаворизује именовани брэнд. У вези са предметним захтевом за смештај камера у кућиште, подносилац наводи да је наручиоцу указано на потребу да се одреди минимални степен заштите камере или заштитног кућишта, али да је наручилац исто одбио. На основу свега наведеног, подносилац захтева закључује да наручилац захтеве техничке спецификације није прописао на јасан начин који ће омогућити јединствено и упоредиво подношење понуда, као и да сам наручилац у фази стручне оцене понуда неће имати увид у понуђена техничка решења понуђача и усклађеност са техничком спецификацијом, с обзиром на то да достављање доказа о истом није прописано конкурсном документацијом, услед чега указује на могућу повреду начела једнакости понуђача у фази стручне оцене понуда, те указује на повреду одредбе члана 98. став 2. ЗЈН у вези са истим.

У поднетом захтеву, у вези са делом конкурсне документације, Опис критеријума за квалитативни избор, а који је измењен након што је наручилац примио решење Републичке комисије број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године, подносилац захтева навео је да је наручилац прописао услов списка испоручених добара захтевајући референцу имплементације система са покривеношћу најмање 3.500 паркинг места, што је како указује знатно, те наводи да исто неосновано ограничава конкуренцију, узимајући у обзир пре свега чињеницу да у Републици Србији свега неколико градова располаже са минимум 3.500 званичних паркинг места, те да је у највећим градовима само једна фирма закључивала уговор у вези са чиме наводи да је управо реч о већ поменутом заштићеном систему брэнда „Око соколово“. У вези са опредељеним критеријумом указао је да није јасно из којих разлога би била неприхватљива понуда која испуњава све захтеве техничке спецификације, али је систем имплементиран у насељеним местима са мањим бројем категоризованих паркинг места, јер на наведене околности привредни субјекти не могу да утичу, посебно уколико понуђени систем задовољава техничке спецификације наручиоца у потпуности и има више референци које доказују активну употребу система и оперативну функционалност истог.

Подносилац захтева је указао да је, с обзиром на све што је навео, јасно да конкурсна документација није сачињена у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, да је иста постављена противно начелима Закона, а све без јасне логичке и функционалне везе са реализацијом уговора, те је предложио да се предметни захтев усвоји и да се изврши измена конкурсне документације и на тај начин омогући конкуренција међу понуђачима.

Подносилац захтева истакао је захтев за накнаду трошкова поступка заштите права у износу од 120.000,00 динара, на име уплаћене таксе за поднети захтев.

Наручилац је у вези са предметним захтевом за заштиту права донео решење о одбацивању број 11-3680 дана 19.02.2024. године, против кога је подносилац захтева изјавио благовремену жалбу која је решењем Републичке комисије бр. 4-00-145/2024 од дана 29.02.2024. године усвојена као основана и решење наручиоца поништено. Након

пријема предметног решења, наручилац је дана 20.03.2024. године, Републичкој комисији и подносиоцу захтева електронским путем преко Портала јавних набавки доставио одговор на поднети захтев, у коме је навео да је дана 18.01.2024. године на Порталу јавних набавки извршио измену документације предметног поступка у складу са наводима Републичке комисије описаним у Решењу број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године које је примио дана 25.12. 2023. године, наводећи да је измене извршио у делу „Техничка спецификација“, „Модел уговора“ и „Критеријуми за избор привредног субјекта“, а допуну документације дана 29.03.2024. године.

Указујући да је реч о другом по реду поступку заштите права у фази поступка пре истека рока за подношење понуда, наручилац је истакао да је његова комисија за јавну набавку конкурсну документацију сачинила строго у складу са позитивним прописима, водећи посебно рачуна о објективним потребама наручиоца услед специфичности конкретног предмета јавне набавке, који је од велике важности за увођење реда у вези са паркирањем у граду Крагујевцу, као и о обавези дефинисања захтева, критеријума и услова који су сразмерни и у логичкој вези са предметом јавне набавке, а све у циљу да се обезбеди конкуренција и једнакост привредних субјеката, односно поштовање начела јавних набавки.

Наручилац је указао да је предметни захтев поднет 13.02.2024. године у 17:08 сати, ког дана је истицао и рок за одговоре на захтеве заинтересованих привредних субјеката, наводећи да је подношењем захтева подносилац захтева ускратио право наручиоцу да одговори у законом прописаном року, у вези са чиме указује да је без утицаја околност да су због државног празника следили нерадни дани, те да је навод да је закаснио неутемељен, да дан траје 24 сата, те да је шести дан пре истека рока за подношење понуда био 13.02.2024. године. Наручилац је затим указао на одредбе члана 97. став 2. тачка 1) и став 3. ЗЈН, члана 85, 184. и члана 1. став 1. ЗЈН закључујући да подносилац захтева није поступио по правилима прописаним одредбама ЗЈН, јер је поднео захтев пре истека рока прописаног чланом 97. став 2. тачка 1) ЗЈН и задржава наставак поступка јавне набавке, чиме је ускраћено право наручиоцу да одговори и продужи рок за подношење понуда, у складу са законом прописаним роком за одговор наручиоца у члану 97. став 2. тачка 1) ЗЈН.

Како је истакао, након пријема захтева, зауставио је даље активности уношења одговора на Портал јавних набавки и објавио у 17:41 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, тако да је спречен радњом подносиоца захтева да поступи по одредбама ЗЈН и објави одговоре и продужи рок за достављање понуда, до истека за то прописаног рока.

Изјашњавајући се на примедбе подносиоца захтева наручилац сматра да су неутемељене и без аргумената, посебно што је реч о другом захтеву за заштиту права којим се оспорава садржина конкурсне документације, те се позива на одредбу члана 214. став 6. ЗЈН и указује да се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били познати или могли бити познати разлози за подношење захтева из става 2-4 овог члана, а подносилац захтева га није поднео најкасније трећег дана пре истека првобитно одређеног рока за подношење понуда.

Наручилац је навео да је у наставку поступка јавне набавке, након пријема решења Републичке комисије број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године, поступио по налозима Републичке комисије и извршио измене у техничкој спецификацији, тако што је у другом ставу, на страни I. техничке спецификације, "Општи захтеви за све делове Система", избрисао ставку "Интеграција постојећих система и функционалности у систем пружаоца услуга", затим да је у поглављу "2) ПОДСИСТЕМ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИРАЊА ПУТЕМ

ANDROID/IOS АПЛИКАЦИЈЕ" у другом ставу "За кориснике који апликацију користе без регистрације (као гост) избрисана ставка "Навигација до Посебних паркиралишта на којима има слободних места", да је у истом поглављу у трећем ставу "Регистрованим корисницима апликација треба да омогућава" избрисана друга ставка "Плаћање паркирања у гаражама и Посебним паркиралиштима";", девета ставка "Могућност проналажења зона или паркиралишта и навигација до Посебних паркиралишта са слободним местима за паркирање". Даље је навео да је у поглављу "4) ПОДСИСТЕМ "НАПЛАТА И КОНТРОЛА ПАРКИРАЊА - VASCOFFICE" ЗА ПРАЋЕЊЕ ЦЕЛОКУПНОГ РАДА И АДМИНИСТРАЦИЈЕ" у другом ставу "Неопходне функционалности које треба да садржи овај подсистем су", изменио ставку 31 брисањем дела „Графички преглед заузетости посебних паркиралишта и гаражама на основу уговора и регистарских бројева", тако да сада гласи: "Израда уговора, анекса и сл. за услуге које пружа Корисник услуга. Претрага по израђеним уговорима или анексима, преглед уговора у кашњењу;". Такође је навео да је у поглављу "7) ПОДСИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА", у трећем ставу "Подсистем треба да садржи следеће хардверске компоненте", измењена прва ставка, тако што је уместо захтева 'минимално (12) високе резолуције", сада захтевано минимално 6 (шест), од којих су 4 (четири) LPR (Licence Plate Recognition - Препознавање регистарских ознака), резолуције минимално 2.3 MP, за потребе снимања и анализе садржаја регистарских таблица, са брзином снимања од 30 слика у секунди и опремљене са инфрацрвеним осветљењем за рад у свим временским условима и 2 (две) амбијенталне камере, напред/назад, резолуције минимално 8.4 MP."

Наручилац је указао и да је извршио промене у делу Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и то у делу „Технички и стручни капацитет“ тако што је у првом поглављу, "I. (Списак пружених услуга)", извршио уместо претходно наведеног захтева "најмање два система", сада наведен текст: "Опис критеријума: У фази стручне оцене понуда, Наручилац ће пре доношења Одлуке захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року достави доказ да је у периоду од три године пре истека рока за подношење понуда имплементирао најмање један систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и возилима ван паркинг места, са тачношћу од минимално 91%, коришћењем ГИС подлоге, који покрива најмање 3.500 паркинг места.

Наручилац је у одговору на поднети захтев указао на одредбу члана 214. став 6. ЗЈН и на то да су подносиоцу захтева били познати или могли бити познати разлози за подношење захтева пре истека првог рока одређеног у јавном позиву и да се већина питања постављаних након измене конкурсне документације односи на садржину конкурсне документације која је била позната и приликом првобитно одређеног рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Затим је у даљем тексту одговора на поднети захтев наручилац навео питања која су му постављана након измене конкурсне документације и одговоре на наведена питања која није објавио, како је навео зато што је преурањено поднет захтев за заштиту права.

У вези са оспоравањем сврсисходности поступка јавне набавке наручилац је навео да подносилац захтева није оспоравао нити је указивао на наводе наручиоца у конкурсној документацији у вези са евентуалном обуставом поступка пре истека првог рока за подношење понуда из јавног позива иако су исти били јавно доступни.

У вези са оспоравањем захтева у погледу броја камера подсистема аутоматског

препознавања регистарских ознака наручилац је истакао да подносилац захтева пропушта чињеницу да је захтевано „више камера, минимално 6 (шест), од којих су 4 (четири) *LPR Licence Plate Recognition* - Препознавање регистарских ознака, резолуције минимално 2.3 MP, за потребе снимања и анализе садржаја регистарских таблица, са брзином снимања од 30 слика у секунди и опремљене са инфрацрвеним осветљењем за рад у свим временским условима и 2 (две) амбијенталне камере, напред/назад, резолуције минимално 8,4 MP”, наводећи да му је битно да систем функционише у експлоатацији и да даје благовремено јасне и прецизне информације у складу са пројектним задатком и Уговором. Указао је такође да се определио и да инсистира на минималном броју камера за потребе снимања и препознавања регистарских ознака, са циљем да се на тај начин обезбеди најефикаснији рад система и најбољи резултат рада тог система у експлоатацији, те су захтеви су у сврси стварних потреба наручиоца.

У вези са оспоравањем захтева за додатну заштиту хардвера на возилима, у одговору на поднети захтев наручилац је навео да је одредио минимум карактеристика које мора да задовољи систем за препознавање регистарских ознака, резолуције минимално 2.3 MP, за потребе снимања и анализе садржаја регистарских таблица, са брзином снимања од 30 слика у секунди и опремљене са инфрацрвеним осветљењем за рад у свим временским условима са 4 (четири) камере *LPR Licence Plate Recognition* и 2 (две) амбијенталне камере, напред назад, резолуције минимално 8.4 MP", па је у односу на исто указао да је поред смештаја камере у импровизовано кућиште за наручиоца прихватљиво да све камере имају ниво механичке заштите од свих могућих спољних утицаја, који омогућава несметани рад система без застоја и у случајевима дејства свих врста спољних утицаја.

На основу свега, наручилац је закључио да је техничком спецификацијом одредио минимум карактеристика добара које су у сврси предмета јавне набавке од значаја за извршење уговора, као и за припрему понуде.

У вези са оспоравањем дела конкурсне документације у вези са критеријумом за квалитативни избор привредног субјекта који се односи на услов у вези са списком испоручених добара, у погледу кога је за подносиоца захтева како наводи спорна покривеност најмање 3.500 званичних паркинг места, наручилац је указао на одредбе члана 117. ЗЈН, те је навео да се имајући у виду сложеност, значај и специфичности система који је предмет јавне набавке определио да захтева минимално претходно искуство како је описано у тачки 2.1. „Описа критеријума за квалитативни избор привредног субјекта“ чиме привредни субјект доказује да има довољно минимално претходно искуство у погледу раније извршених уговора које је сразмерно обиму, природи и сложености јавне набавке и уговору који произилази из ове конкретне јавне набавке. Даље је указао да захтев да се референца односи на најмање 3.500 паркинг места чини око 55% паркинг места на којима ће се вршити контрола и Граду Крагујевцу, те сматра да је постављени критеријум сразмеран предмету набавке и у логичкој вези са истим. У погледу оспореног указао је и да се захтеви у конкурсној документацији дефинишу полазећи од објективних потреба наручиоца, а не пословних и економских интереса одређеног привредног субјекта, нити конкретних пословних односа између привредних субјеката. На основу наведеног, наручилац је указао да су сви елементи садржани у конкурсној документацији учињени јавно доступним привредним субјектима заинтересованим за предметни поступак јавне набавке, преко Портала јавних набавки под једнаким условима, на исти начин, у складу са начелом једнакости, начелом пропорционалности, начелом конкурентности и начелом транспарентности поступка јавне набавке, а да привредни субјект може ради доказивања

критеријума за квалитативни избор из члана 117. ЗЈН да користи капацитете других субјеката, без обзира на правну природу међусобног односа у складу са чланом 130. ЗЈН, као и да понуду може да поднесе група понуђача коју чини више привредних субјеката који заједно испуњавају захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из члана 117. ЗЈН, услед чега закључује да је неосновано указивање да је у овом поступку захтеваном референцом ограничена конкуренција.

Подносилац захтева доставио је 25.03.2024. године мишљење на одговор наручиоца из кога произилази да остаје при наводима захтева за заштиту права и указивањима да наручилац без оправданог разлога ограничава конкуренцију у предметном поступку јавне набавке.

Након детаљног разматрања комплетне достављене документације (укључујући и податке који су у вези са предметним поступком јавне набавке објављени и доступни на Порталу јавних набавки), те садржине свих навода изнетих како у поднетом захтеву, тако и у одговору који је поводом њега дат од стране наручиоца, Републичка комисија је о основаности предметног захтева за заштиту права, одлучила као у диспозитиву решења из следећих разлога:

Републичка комисија констатује да је у вези са предметним поступком јавне набавке одлучивала у поступку заштите права који је окончан решењем број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године по основу захтева за заштиту права „Рител“ д.о.о. Београд као подносиоца захтева.

Одлучујући о предметном захтеву Републичка комисија је исти оценила као основан и делимично поништила предметни поступак јавне набавке, наводећи у решењу број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године, између осталог и следеће:

„Имајући у виду чињенично стање утврђено у конкретном поступку јавне набавке, а полазећи од садржине навода захтева за заштиту права којим је оспорен захтев за „више камера (12) високе резолуције“, Републичка комисија указује да захтеве сваке конкретне јавне набавке, наручилац формулише у одговарајућој форми и на начин регулисан релевантним одредбама ЗЈН, при чему је утемељење садржине самих захтева, садржано у потреби наручиоца, а у складу са природом предмета јавне набавке. Наведено подразумева да је оправданост потребе наручиоца основ за оцену прихватљивости захтева конкурсне документације који прописују минималне карактеристике добара која су опредељена као предмет јавне набавке, а који чине техничку спецификацију предмета конкретне јавне набавке. У том смислу се и обавеза наручиоца да у сваком поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију цени на основу тога што се узима у обзир да наручилац сваки конкретни поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба.

Предметни захтев који подразумева да подсистем за аутоматско препознавање регистарских ознака треба да садржи 12 камера високе резолуције наручилац је у појашњењима конкурсне документације образлагао указивањем да се анализом тржишта определио за исти, те да је дефинисао функције и могућности траженог система у односу на које понуђачи нуде решења која у потпуности одговарају захтевима наручиоца, док је у Одговору на захтев за заштиту права спорни захтев за 12 камера високе резолуције образложио указујући да је реч о праћењу светских трендова, а онда и домаћих, односно понуђача опреме - хардвера, која се користи у више европских градова, а да технички детаљи самих камера нису нигде стриктно наведени, осим да су ХД резолуције, јер су интегрисане у систем као целину, те такође указујући на то да је према захтевима техничке спецификације систем скалабилан, како у смислу хардвера, тако и у смислу унапређења

система рада и ширења области за које ће систем бити коришћен, па скенирање и анализирање регистарских ознака возила није једини задатак система већ праћење стања саобраћајне сигнализације, као и свега везаног за комунални ред у граду Крагујевцу, а што би систем могао да подржава, и за шта се већ користи у више градова Европе и Републике Србије. У образложењу разлога дефинисања предметног захтева, наручилац је навео и то да је испитивањем тржишта утврђено да је број камера које наручилац захтева као једини који му је потребан, максималан број камера који је доступан на тржишту у датом тренутку, те да исти представља карактеристику система као целине, а који је намењен за обављање тачно дефинисаних операција.

Имајући у виду околности утврђене увидом у садржину дела конкурсне документације којим су дате техничке спецификације предмета конкретне јавне набавке, те образложење наручиоца из Одговора на захтев за заштиту права, односно појашњења конкурсне документације, Републичка комисија указује да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке приликом дефинисања техничких спецификација обезбеди пуно поштовање начела поступка јавне набавке, те осталих одредби ЗЈН на начин који подразумева да технички захтеви у погледу добара морају бити дефинисани да одражавају стварну потребу наручиоца за добрима која у конкретном поступку јавне набавке набавља.

Наведено међутим у конкретном поступку јавне набавке, када се има у виду начин на који је наручилац у одговору на захтев за заштиту права објаснио своју потребу, није утврђено од стране Републичке комисије када је реч о захтеву за 12 камера као хардверској компоненти једног од подсистема који се у предметној јавној набавци набавља.

Предметни систем одредбама конкурсне документације, у техничким спецификацијама опредељен је као скалабилан, као систем који треба да својим функционалностима и компонентама омогући надоградњу, како у хардверском тако и у функционалном делу, а на шта указује и сам наручилац у образложењу које подносилац захтева налази спорним. Међутим, како из утврђеног чињеничног стања следи, наручилац није учинио извесним неопходност наведеног својства предметног подсистема прописаног техничком спецификацијом, с обзиром на то да је као једино образложење захтеване техничке карактеристике система као целине, истакао да захтевани број од 12 камера представља максималан број камера који је доступан на тржишту у датом тренутку. Из наведеног не следи да је захтев наручиоца несумњиво оправдан и да се иста сврха не може постићи одређивањем предметне техничке карактеристике с одређеним, за наручиоца прихватљивим одступањима. Стога како из образложења самог наручиоца не следи да је прописивање предметног захтева на начин како је опредељено у конкурсној документацији у довољној мери оправдано навођењем тога да је реч о максималном доступном броју камера на тржишту, потребно је да наручилац размотри начин на који је прописао наведену техничку карактеристику и да приликом дефинисања техничких спецификација има у виду пре свега минималне техничке карактеристике добара које су предмет јавне набавке и које исте морају поседовати да би понуда таквих добара била прихватљива за наручиоца. Стога је потребно да наручилац пре свега са становишта својих објективних потреба и оправданости истих размотри конкурсном документацијом захтевано решење које има искључиво максималан број од 12 камера.

Имајући у виду наведено, Републичка комисија је оценила да је захтев за заштиту права у делу оспоравања предметног захтева основан.

У вези са делом предметних навода поднетог захтева за заштиту права којима је подносилац захтева указао да наручилац није јасно дефинисао и прецизирао појам „високе

резолюције“, Републичка комисија указује да је обавеза наручиоца у складу са одредбама члана 93. став 1. ЗЈН сачини конкурсну документацију на начин да омогући припрему и подношење понуде, односно пријаве.

С обзиром на то, те да је наручилац одредбама техничке спецификације определио захтев за камерама високе резолуције, те да је у одговору на захтев за заштиту права у вези са истим навео да технички детаљи самих камера нису нигде стриктно наведени, осим да су ХД резолуције, јер су интегрисане у систем као целину, Републичка комисија налази да самим начином на који је дефинисан предметни захтев, заинтересовани привредни субјекти нису онемогућени у припреми понуда у предметном поступку јавне набавке.

Имајући у виду формулацију захтева из конкурсне документације, те указивање наручиоца да технички детаљи самих камера нису нигде стриктно наведени (осим да су ХД резолуције) јер су интегрисане у систем као целину, Републичка комисија налази да је прихватљивост понуде у делу оцене конкретних карактеристика понуђених камера као компоненти подсистема за аутоматско препознавање регистарских ознака опредељена на начин који приликом стручне оцене понуда не би могао да представља основ за неједнако поступање наручиоца приликом оцене понуда уколико се понуди камера било које резолуције која се може сматрати „високом“ у најширем значењу наведеног појма.

Републичка комисија је даље разматрала наводе поднетог захтева за заштиту права којима је указано на недостатак информација о постојећим системима и функционалностима које је потребно интегрисати, а у складу са захтевом да је потребна интеграција постојећих система и функционалности у систем пружаоца услуге.

Испитујући основаност предметних навода подносиоца захтева, Републичка комисија је утврдила да је одредбама конкурсне документације предвиђено једино: „Интеграција постојећих система и функционалности у систем Пружаоца услуга“, те да је наручилац кроз додатне информације и појашњења, иницирана захтевима заинтересованих привредних субјеката, навео да је „потребно омогућити размену свих неопходних података, у реалном времену, између Система и постојећих софтверских решења наручиоца (софтвер за видео паук и књиговодствени софтвер), како би се омогућио несметан и континуиран рад наручиоца“, да су системи којима наручилац располаже и који се морају интегрисати са системом пружаоца услуге „Системи контроле и наплате на посебним паркиралиштима (Михајловић Софт-паркинг систем), гараже (СмартПарк - Алуматик+), уклањање непрописно паркираних возила (С4ВТ - Софтвуаре фор веhicле тоwинг - Видео паук)“, да ће „изабрани понуђач добити спецификације постојећих система после потписивања уговора“, да наручилац не поседује source code (изворни код) постојећих система и функционалности те да нема дозволе аутора за интеграцију са другим системом, као и да ће након потписивања Уговора изабрани понуђач добити примерен рок за интеграцију са постојећим системима“.

Републичка комисија указује да је обавеза наручиоца да у складу са одредбама члана 93. став 1. ЗЈН сачини конкурсну документацију на начин да омогући припрему и подношење понуде, односно пријаве, али истовремено је и у интересу наручиоца да му се поднесу прихватљиве понуде у складу са одредбом члана 144. став 1. тачка 3) ЗЈН, што подразумева и интерес наручиоца да определи конкурсном документацијом захтеве који су у вези са реализацијом уговора о јавној набавци, при чему под једнаким условима и на исти начин треба да учини доступним заинтересованим привредним субјектима податке који су од значаја за извршење предмета конкретнoг уговора о јавној набавци.

У околностима конкретнoг случаја наручилац је одредбама техничких

спецификација, у делу дефинисаних општих захтева који се односе на систем као целину са свим подсистемима, захтев за интеграцијом понуђеног система са системима којима наручилац већ располаже, дефинисао на начин који подразумева једино навођење потребе да се таква интеграција изврши, без било каквих информација о постојећим системима које је потребно интегрисати. Ближе информације у вези са постојећим системима код наручиоца навео је тек кроз појашњења и додатне информације, којом приликом је навео којим системима у конкретном случају располаже и захтева да буду интегрисани, да не поседује изворни код постојећих система и функционалности, те да нема дозволе аутора за интеграцију са другим системом из којих података следи да ће информације о спецификацији постојећих система после потписивања уговора бити учинјене доступним изабраном понуђачу, којем ће бити омогућен и примерен рок за интеграцију са постојећим системима.

Наведено поступање наручиоца према оцени Републичке, није у складу са одредбом члана 93. став 1. ЗЈН, имајући у виду да у вези са захтевом да се изврши интеграција постојећих система и функционалности у систем пружаоца услуга (које сходно појашњењу које је дао наручилац, подразумева размену свих неопходних података, у реалном времену, између Система и постојећих софтверских решења наручиоца, софтвер за видео паук и књиговодствени софтвер, како би се омогућио несметан и континуиран рад наручиоца) није омогућено свим заинтересованим привредним субјектима да располажу подацима и информацијама од значаја за припрему и подношење понуде, односно да је и сам истакао да ће искључиво изабраном понуђачу након потписивања уговора бити омогућено упознавање са истима.

Стога Републичка комисија указује да је у складу са интересом који има за добијање прихватљивих понуда у складу са одредбом члана 144. став 1. тачка 3) ЗЈН, наручилац дужан да у фази припреме и подношења понуда обезбеди свим привредним субјектима заинтересованим за учешће у предметном поступку јавне набавке упознавање са подацима од значаја за испуњење и реализацију услова уговора у смислу интеграције система који је предмет понуде са постојећим системима које поседује наручилац, водећи уједно рачуна о свим позитивним прописима релевантним за предметну област спровођења предметне интеграције, посебно о законској регулативи у области ауторских права, а имајући у виду појашњење да не располаже изворним кодом постојећих система и функционалности те да нема дозволе аутора за интеграцију са другим системом. Наведено посебно имајући у виду и одредбу члана 97. став 8. ЗЈН којом је прописано да техничке спецификације морају свим привредним субјектима да омогуће једнак приступ и не смеју да неоправдано ограничавају конкуренцију у поступку јавне набавке, а у вези са ставом 9. истог члана којим је прописано и да у техничким спецификацијама може да се наведе да ли ће бити потребан пренос права интелектуалне својине.

Имајући у виду наведено, Републичка комисија налази да је предметни навод захтева за заштиту права основан.“

Републичка комисија је извршила увид у документацију предметног поступка јавне набавке и податке доступне на Порталу јавних набавки који су били предмет измена од стране наручиоца након пријема решења Републичке комисије број 4-00-949/2023 од 08.12.2023. године и утврдила да је у делу конкурсне документације „Техничка спецификација“ наведено да предмет конкретне јавне набавке представља:

„Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора - у даљем тексту Систем,

- Лиценца за неограничено коришћење Система од стране Корисника услуга, без права за продају и преношење предметног система трећим странама у периоду важења уговора.

- Пружалац услуга треба да омогући унапређење система у смислу побољшања функционалности које су предвиђене техничком документацијом

- Корисничка документација.

- Обука за коришћење предметног Система.

- Гарантни период 48 месеци од дана пуштања у рад иницијалног изворног кода и исправљање евентуалних програмских грешака током гарантног периода.

- Пружалац услуга је у обавези да обезбеди потребну серверску инфраструктуру за неометано функционисање система у периоду трајања уговора.

- Сви подаци из базе података и осталих места где се чувају информације о корисницима Система су власништво Корисника услуга и Пружалац услуга их мора чувати као строгу пословну тајну и не сме их злоупотребљавати.

- Могућност извоза свих података у продукционој бази података у договореним интервалима, којој би Корисник услуга имао приступ.

- Пружалац услуга ће доставити формат података у ком облику ће Корисник услуга испоручити податке.“

Даљим увидом у податке на Порталу јавних набавки, у предметни део конкурсне документације утврђено је да је наручилац прво дефинисао опште захтеве за све делове овог система наводећи :

- Високо доступан рад Система

- Скалабилан

- Надовезивање пружених услуга које пружа Корисник услуга у складу са важећим Одлукама, без обзира на начин на који је услуга плћена (СМС, апликација и сл).

- Безбедан (да осигурава сигурност и приватност података, онемогућава неовлаштени приступ подацима и систему)

- RBAC приступ (role-based access control) корисника

- Потребно је да Систем буде конципиран тако да има могућност да подржи рад са различитим клијентским апликацијама на теренској страни (PDA) на платформама за којима се покаже потреба.“

У даљем тексту техничких спецификација наведено је шта подразумева оперативно одржавање комплетног Система у радно време корисника услуга, навођењем следећег:

- Одржавање конекције према оператерима мобилне телефоније

- Одржавање базе података

- Backup базе података

- Одржавање сервера

- Унапређење Система у складу са функционалностима предвиђеним техничком спецификацијом

- Исправка bug-ова

- Одржавање серверских апликација

- Одржавање клијентских апликација

- Време одзива – максимално 60 мин. у случају престанка рада Система, даљински или на лицу места по потреби“,

у вези са чиме је наручилац предвидео да пружалац услуга сноси и трошкове свих комуникационих линкова неопходних за функционисање Система, SIM-дата картица за

преносне рачунаре који се врши контрола паркирања (GPRS/EDGE/3G/4G саобраћај), накнада за коришћење инфраструктуре мобилних оператора (кратки бројеви), као и све трошкове неопходне опреме и системских лиценци Система и другог системског software-а.

Наручилац је такође дефинисао и да Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора обухвата укупно 8 подсистема и то:

1. Подсистем за плаћање паркирања путем мобилног телефона
2. Подсистем за плаћање паркирања путем Android/IOS апликације
3. Подсистем за контролу паркирања путем преносивих рачунара (PDA)
4. Подсистем "Наплата и контрола паркирања - backoffice" за праћење целокупног рада и администрације
5. Подсистем – портал за регистрацију и подношење корисничких захтева за издавање претплатних и станарских паркинг карата
6. Подсистем - Израда GIS подлоге за систем
7. Подсистем за аутоматско препознавање регистарских ознака
8. Подсистем за рад са комуналном милицијом

У делу техничке спецификације у којем је описао техничке захтеве за „7) Подсистем за аутоматско препознавање регистарских ознака“ наручилац је као захтев који треба да испуни предметни подсистем, у оквиру система који се набавља као целина, навео:

„Потребно је да подсистем врши аутоматско препознавање регистарских ознака (таблица) путем видео надзора:

- за непрописно паркирана возила, откривање и доказивање прекршаја, односно повреде комуналног или другог законом утврђеног реда, на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, јавним зеленим површинама, на територији града Крагујевца;

- за прописно паркирана возила, контроли и наплати комуналних услуга на територији града Крагујевца, на општим паркиралиштима на којима се врши контрола и наплата, у оквиру софтверски дефинисаних електронских мапа улица;

Тачност аутоматског препознавања регистарских ознака подсистема не сме да буде мања од 90%“.

Након одређивања активности коју треба да обезбеди предметни подсистем, наручилац је у техничким спецификацијама предметне конкурсне документације таксативно навео које техничке карактеристике - хардверске компоненте треба да садржи овај подсистем, наводећи следеће:

- „више камера, минимално 6 (шест), од којих су 4 (четири) LPR (License Plate Recognition – Препознавање регистарских ознака), резолуције минимално 2.3 MP, за потребе снимања и анализе садржаја регистарских таблица, са брзином снимања од 30 слика у секунди и опремљене са инфрацрвеним осветљењем за рад у свим временским условима и 2 (две) амбијенталне камере, напред/назад, резолуције минимално 8.4 MP,

- робустан индустријски РС рачунар за рад у отежаним радним условима,
- GPS уређај,
- комуникациони модул за рад у мрежи мобилног оператора,
- напајање са мотора возила и/или батерија,
- интеграција хардверских компоненти и постављање у кућиште, заштиту од механичких и климатских услова, као и од електричних сметњи, хардверских компонената система за аутоматско препознавање регистарских таблица,

• возило на којем се уграђује интегрисан систем за аутоматско препознавање регистарских таблица обезбеђује Корисник услуга.“

Техничком спецификацијом у делу предметног Подсистема као техничке карактеристике овог Подсистема, наручилац је определио обавезне програмске компоненте наводећи следеће:

- „GIS - Просторна база података Крагујевца од интереса за рад Корисника услуга
- Програмски подсистем за аутоматско препознавање регистарских таблица паркираних возила на основу слика високе резолуције,
- GPS - Програмски систем за одређивање географских координата возила са видеокамерама
- Програмски систем за заштићену размену података између рачунара на возилу и сервера у просторијама Корисника услуга коришћењем сервиса за пренос података мреже мобилног оператора,
- Програмски систем за ауторизацију корисника и заштиту података,
- Главни програм рачунара на возилу који управља радом подсистема за аутоматско препознавање регистарских ознака и интегрише програмске подсистеме у функционалну целину. Предмет рада су фотографије и поруке које креира и шаље СМС центру, попут PDA уређаја контролора.“

Након што је техничким спецификацијама предвидео обавезне елементе хардвера и обавезне програмске компоненте овог подсистема, који чини један део целокупног система који се набавља, наручилац је навео да је задатак подсистема за аутоматско препознавање регистарских ознака да опажа возила за које није плаћено паркирање или му паркирање истиче и да ту информацију пошаље до СМС центра, те да се информација о возилима која имају дозвољено паркирање бележи у бази СМС центра, а податак о возилима којима је истекло или немају плаћено паркирање прослеђује паркинг контролору у BackOffice апликацију који врши даљу проверу очитане регистарске ознаке, а такође је предвиђено и да поред регуларно паркираних возила подистем евидентира и шаље информацију са терена и о возилима која су ван регуларног паркинг места тј. о возилима која су нерегуларно паркирана, заустављена и одбачена, који се подаци прослеђују у диспечерски центар Система, где се обрађују и сортирају.

Републичка комисија утврдила је увидом у конкурсну документацију на Порталу јавних набавки да одговара фактичком стању исказ наручиоца из Одговора на поднети захтев, у вези са извршеним изменама у предметном делу конкурсне документације, а које су објављене на Порталу јавних набавки дана 18.01.2024. године.

Такође увидом у конкурсну документацију у део „Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима“ утврђено је да одговара фактичком стању исказ наручиоца да је дана 18.01.2024. године предметни део конкурсне документације измењен у делу „2. Технички и стручни капацитет – 2.1 Списак испоручених добара“ у коме је након навођења правног основа у смислу члана 117. став 1. ЗЈН наручилац у делу „Додатни опис критеријума“ навео: „ У фази стручне оцене понуда, Наручилац ће пре доношења Одлуке захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року достави доказ да је у периоду од три године пре истека рока за подношење понуда имплементирао најмање 1 систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака коришћењем више камера високе резолуције, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и о возилима ван регуларног паркинг места, са тачношћу од минимално 90%,

коришћењем ГИС подлоге, од којих бар један систем покрива најмање 3.500 паркинг места.“ У вези са наведеним наручилац је предвидео и начин доказивања наводећи: „Привредни субјект је дужан да путем Портала састави и уз понуду поднесе Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. Наручилац је дужан да пре доношења Одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да достави доказ о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Овај критеријум доказује се достављањем потврда наручиоца / корисника пружених релевантних услуга током периода од највише три последње године пре истека рока за подношење понуда, које морају да буду попуњене и потписане од стране наручиоца / корисника релевантних услуга. Потврда коју издаје наручилац / корисник релевантних пружених услуга мора да садржи следеће податке: - Назив наручиоца / корисника релевантних пружених услуга; - Датум закључења уговора о пружању услуга; - Број паркинг места на којима се врши контрола путем система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака коришћењем више камера високе резолуције, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и о возилима која су ван регуларног паркинг места, са тачношћу од минимално 90%, коришћењем ГИС подлоге; - Да је Пружалац услуга у потпуности испунио све уговорене обавезе, на начин и у роковима дефинисаним уговором. Наручилац задржава право провере садржине достављених потврда у фази стручне оцене понуда. Уколико се установи да подаци из достављене потврде нису тачни у смислу да су достављени неистинити подаци, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Истовремено Наручилац указује да достављање неистинитих података представља прекршај за понуђача према одредбама Закона о јавним набавкама и кривично дело према одредбама Кривичног законика. Напомена: Понуђач у изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта наводи све тражене податке о референци / референцама, које ће касније доставити као доказ (потврде о референцама) - ако буду прворангиран.“ У предметном делу, наручилац је дефинисао и питања односно захтев за подацима који се наводе у изјави наводећи: „У референтном периоду привредни субјект је испоручио следећа релевантна добра“ а у делу „Услови“ навео је: „У фази стручне оцене понуда, Наручилац ће пре доношења Одлуке захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року достави доказ да је у периоду од три године пре истека рока за подношење понуда имплементирао најмање 1 систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака коришћењем више камера високе резолуције, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и о возилима ван регуларног паркинг места, са тачношћу од минимално 90%, коришћењем ГИС подлоге, од којих бар један систем покрива најмање 3.500 паркинг места.“

У конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке наручилац је предвидео и Модел уговора у коме је у члану 1. наведено да је предмет Уговора набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, а која подразумева давање на коришћење, лиценце, имплементацију, закуп хардвера и одржавање система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора у складу са документом „Техничка спецификација предмета јавне набавке“ из Конкурсне документације Наручиоца и прихваћене понуде Понуђача бр. _____ од _____.2024.

године, који чине саставни део овог Уговора (став 1), лиценца која се даје на коришћење одобрава се као непреносива, територијално и временски ограничена (став 2).

Такође у члану 2. предметног Модела уговора је наведено да Систем за контролу и наплату паркирања треба да омогући функционалности који ће се реализовати кроз подсистеме описане у наведеним фазама, након чега је наведено да Прва фаза обухвата следеће подсистеме: Подсистем за плаћање паркирања путем мобилног телефона, Подсистем за плаћање паркирања путем Android/IOS апликације, Подсистем за контролу паркирања путем преносивих рачунара (PDA, Подсистем „Наплата и контрола паркирања - backoffice“ за праћење целокупног рада и администрације; Подсистем – портал за регистрацију и подношење корисничких захтева за издавање претплатних и станарских паркинг карата, а да друга фаза обухвата следеће подсистеме: Подсистем - Израда GIS подлоге за систем; Подсистем за аутоматско препознавање регистарских ознака; Подсистем за рад са комуналном милицијом. Након наведеног у моделу уговора су дефинисане обавезе и одговорности уговорних страна и у вези са тиме у члану 3. наведене су обавезе наручиоца: - да на захтев Понуђача достави сва појашњења и прецизирања потребна за извршење уговора; - да обезбеди возила подобна за уградњу опреме и инсталирање система у складу са документом „Техничка спецификација предмета јавне набавке“ из Конкурсне документације; - да омогући приступ просторијама и возилима за инсталацију система најкасније до 10 дана од дана закључења уговора; - да омогући Понуђачу извоз података у дигиталним форматима ради миграције података из постојећег система Наручиоца; - да благовремено извршава све финансијске обавезе проистекле из уговора; - да одреди радни тим/стручна лица која ће сарађивати са Понуђачем и потписати записнике о пријему система; - да чува као поверљиве информације у складу са законом дозвољеним оквиром, све техничке информације о систему и онемогући приступ трећим лицима техничким решењима на којима је систем заснован; - да пре пуштања система у рад гарантује постојање законодавног оквира за несметано функционисање система, укључујући али се не ограничавајући на прописе о заштити података о личности; - да закључи са Понуђачем EULA (End user licence agreement); - у било ком случају престанка важења уговора да Понуђачу врати хардверску опрему.

Чланом 4. Модела уговора су предвиђене обавезе Понуђача: - имплементација система са обезбеђивањем хардвера; - да изврши обуку свих запослених код Наручиоца који ће користити систем, у циљу правилне употребе система, а по Плану и програму који ће усагласити са Наручиоцем, у року од 15 дана од дана имплементирања сваке од фаза система; - да изврши продукционо тестирање система након завршетка имплементације II фазе система у трајању од 15 дана, након чега се потписује записник; - оперативно одржавање система у радно време Наручиоца, у складу са условима из документа „Техничка спецификација предмета јавне набавке“ и прихваћеном понудом; - да омогући унапређење система у смислу побољшања функционалности које су предвиђене у документу „Техничка спецификација предмета јавне набавке“.

Такође у истом је члану наведено да ради избегавања сваке сумње под побољшањем функционалности не подразумева се увођење нових функционалности које нису предвиђене конкурсном документацијом јер исте представљају надоградњу система.

Републичка комисија констатује да је увидом утврђено да су у тексту Модела уговора извршене измене на које је наручилац и указао у одговору на поднети захтев, а како је наведено и на Порталу јавних набавки.

Увидом у податке о предметном поступку јавне набавке конкретно у Одлуку о спровођењу предметног поступка јавне набавке број 11-26375 од 19.10.2023. године Републичка комисија је утврдила да је у истој наведено, као и у „Техничкој спецификацији“ која је саставни део конкурсне документације, следеће: „Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 147. Закона о јавним набавкама уколико Студија изводљивости за увођење видео надзора аутомобила (ВНА) у систем контроле паркирања на општим паркиралиштима (у току је процес израде) покаже да предметна набавка није економски и правно оправдана.“

Чланом 5. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац у примени ЗЈН обавезан да поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин.

Чланом 6. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да набавља добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, односно економично трошење јавних средстава и која минимално утичу на животну средину.

Чланом 7. ЗЈН став 1. и 2. прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, те да наручилац не може да ограничи конкуренцију са намером да одређене привредне субјекте неоправдано доведе у повољнији или неповољнији положај, а нарочито не може онемогућавати било којег привредног субјекта да учествује у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, техничких спецификација и критеријума за доделу уговора.

Чланом 9. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим привредним субјектима.

Чланом 10. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да јавну набавку спроведе на начин који је сразмеран предмету јавне набавке и циљевима које треба да постигне. Ставом 2. истог члана прописано је да критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне набавке, техничке спецификације, критеријуми за доделу уговора и рокови, као и докази морају да буду сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке и уговора који произлази из те набавке.

Чланом 87. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да продужи рок за подношење пријава или понуда у следећим случајевима: 1) ако додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци нису стављене на располагање у року из члана 97. став 2. овог закона; 2) ако је документација о набавци битно измењена; 3) ако Портал јавних набавки није био доступан у току периода од четири сата пре истека рока за подношење пријава или понуда (став 1), да се сматра да је документација о набавци битно измењена ако би због измена привредним субјектима нужно било потребно додатно време за припрему понуде или пријаве, а нарочито ако се те измене односе на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуме за доделу уговора или техничке спецификације предмета набавке (став 2), да је у случајевима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, наручилац дужан да продужи рок за подношење понуда или пријава, сразмерно значају информације или измене које се објављују, при чему до истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 214. став 2. овог закона не може да преостане мање од десет дана (став 3), да наручилац није дужан да продужи рок ако додатне информације или појашњења нису захтеване благовремено или њихова важност није битна за припрему и подношење понуда

или пријава (став 4), да у случају из става 1. тачка 3) овог члана наручилац је дужан да продужи рок за подношење пријава или понуда за најмање четири дана (став 5), као и да је наручилац дужан да о продужењу рока пошаље на објављивање исправку – обавештење о изменама или додатним информацијама (став 6).

Чланом 91. ЗЈН прописано је да наручилац доноси одлуку о спровођењу поступка јавне набавке која нарочито садржи податке о предмету јавне набавке, врсти поступка и процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно, као и податке о саставу комисије за јавну набавку, односно лицу које спроводи поступак јавне набавке (став 1), као и да се поступак јавне набавке сматра покренутим слањем на објављивање јавног позива и других огласа који се користе као јавни позив, осим у случају преговарачког поступка без објављивања јавног позива када се поступак сматра покренутим даном слања позива за подношење понуда (став 4).

Чланом 93. став 1. ЗЈН прописано је да конкурсна документација мора да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде, односно пријаве (став 1), као и да конкурсна документација у зависности од врсте поступка јавне набавке нарочито садржи податке о предмету набавке, техничке спецификације, критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуме за доделу уговора, услове уговора, обрасце документа које подносе кандидати и понуђачи, информације о прописаним обавезама и друге информације потребне за припрему и подношење понуде, ако нису садржани у јавном позиву и другим огласима који се користе као јавни позив (став 2).

Чланом 96. ЗЈН прописано је да ако наручилац у року за подношење понуда измени или допуни документацију о набавци, дужан је да без одлагања измене или допуне пошаље на објављивање на Портал јавних набавки, односно стави на располагање на исти начин као и основну документацију (став 1), ако наручилац измени или допуни документацију о набавци дужан је да поступи у складу са чланом 87. овог закона (став 2), те да по истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује документацију о набавци (став 3).

Чланом 97. ЗЈН прописано је да привредни субјект може у писаној форми путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније: 1) осмог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова; 2) шестог дана пре истека рока за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа европских прагова. (став 1), да ако је захтев из става 1. овог члана поднет благовремено наручилац додатне информације и појашњења објављује на Порталу јавних набавки, односно ставља на располагање на исти начин као и основну документацију без навођења података о подносиоцу захтева, а најкасније: 1) шестог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда или пријава за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова;

2) четвртог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда или пријава за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа европских прагова и у поступцима у којима је наручилац користио могућност скраћења рокова из разлога хитности (став 2), да предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано на начин предвиђен ставом 1. овог члана (став 3).

Чланом 98. став 1. ЗЈН прописано је да техничким спецификацијама, које се наводе у конкурсној документацији, утврђују се тражене карактеристике радова, добара или услуга које се набављају и све друге околности које су од значаја за извршење уговора, а тиме и за припрему понуде (место и рокови извршења, посебни захтеви у погледу начина извршења предмета набавке и сл.).

Чланом 98. став 3. ЗЈН прописано је да техничке спецификације у случају уговора о јавној набавци добара или услуга подразумевају одређивање тражених карактеристика добара или услуга као што су ниво утицаја на животну средину и климатске промене, решења за све захтеве (укључујући доступност за особе са инвалидитетом) и оцењивање усаглашености, перформансе, употреба производа, безбедност или димензије, захтеви за производ у погледу назива под којим се производ продаје, терминологија, симболи, испитивање и методе испитивања, паковање, означавање и обележавање, упутства за кориснике, производни процеси и методи у свакој фази животног циклуса добра или услуге и поступци оцењивања усаглашености.

Чланом 98. став 7. ЗЈН прописано је да техничке спецификације морају свим привредним субјектима да омогуће једнак приступ и не смеју да неоправдано ограничавају конкуренцију у поступку јавне набавке.

Чланом 99 ЗЈН прописано је да се техничке спецификације одређују на један од следећих начина: 1) у виду карактеристика или функционалних захтева, који могу да укључују и еколошке карактеристике, под условом да су параметри довољно прецизни да понуђачи могу да одреде предмет уговора, а наручиоци да доделе уговор; 2) упућивањем на техничке спецификације и, поштујући следећи редослед приоритета, на националне стандарде којима се преузимају европски стандарди, на европску техничку оцену, заједничке техничке спецификације, међународне стандарде, друге техничке референтне системе успостављене од стране европских тела за стандардизацију или у случају када неки од њих не постоје, националне стандарде, национална техничка одобрења или националне техничке спецификације које се односе на пројектовање, обрачун трошкова и извођење радова и употребу добара, при чему свако упућивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће”; 3) у виду карактеристика или функционалних захтева из тачке 1) овог члана, са упућивањем на техничке спецификације из тачке 2) овог члана који се сматрају претпоставком усаглашености са тим карактеристикама или функционалним захтевима; 4) упућивањем на техничке спецификације из тачке 2) овог члана за одређене карактеристике и упућивањем на карактеристике или функционалне захтеве из тачке 1) овог члана за друге карактеристике.

Чланом 114. ЗЈН прописано је да критеријуми за избор привредног субјекта у поступку јавне набавке могу да се односе на: 1) испуњеност услова за обављање професионалне делатности; 2) финансијски и економски капацитет; 3) технички и стручни капацитет (став 1), да наручилац одређује критеријуме за избор привредног субјекта из става 1. овог члана увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке (став 2), да приликом одређивања критеријума за избор из става 1. овог члана, наручилац може да захтева само ниво капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци (став 3), да критеријуми за избор из става 1. овог члана морају да буду у логичкој вези са предметом набавке и сразмерни предмету набавке (став 4), као и да ако наручилац одреди критеријуме за избор из става 1. овог члана, дужан је да у јавном позиву одреди потребни ниво капацитета и одговарајуће начине њиховог доказивања (став 5)

Чланом 124. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да се технички и стручни капацитет доказује достављањем једног или више доказа, и то списка испорука релевантних добара или пружених услуга током периода од највише три последње године пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, са износима, датумима и називима корисника, а ако је потребно да би се обезбедио одговарајући ниво конкуренције, наручиоци могу да назначе да ће се узети у обзир доказ о релевантним добрима или услугама испорученим, односно пруженим у периоду дужем од три године;

Чланом 130. ЗЈН прописано је да привредни субјекти могу да доказују критеријуме за квалитативни избор из чл. 116. и 117. овог закона користећи капацитете чланова групе привредних субјекта или користећи капацитете других субјеката на начин прописан овим чланом (став 1), да су сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни за извршење уговора о јавној набавци (став 2), да привредни субјект може у поступку јавне набавке, ради доказивања критеријума за квалитативни избор из члана 117. овог закона да користи капацитете других субјеката, без обзира на правну природу њиховог међусобног односа, на начин прописан овим чланом (став 3), да ако привредни субјект користи капацитете других субјеката, мора наручиоцу да докаже да ће имати на располагању потребне ресурсе за извршење уговора, прихватањем обавезе других субјеката да ће те ресурсе ставити на располагање привредном субјекту (став 4), да у погледу доказивања критеријума за квалитативни избор који се односе на образовне и стручне квалификације из члана 124. став 1. тачка 5) овог закона или на релевантно стручно искуство из члана 124. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, привредни субјект у поступку јавне набавке може да користи капацитете других субјеката, ако ће ти субјекти у својству подизвођача да изводе радове или пружају услуге за које се тај капацитет тражи, а привредни субјект је дужан да у складу са чл. 118–125. овог закона, докаже да ти субјекти испуњавају релевантне критеријуме за избор привредног субјекта и да ли постоје основи за њихово искључење (став 5)

Чланом 144. став 1. ЗЈН су прописани услови за доделу уговора те је између осталог прописано да наручилац, након прегледа и стручне оцене, одбија понуду, односно пријаву као неприхватљиву, ако утврди да нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта (тачка 2), као и ако нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама (тачка 3).

Разматрајући разлог због кога је подносилац захтева указао да је део који се односи на обавезни технички захтев у погледу хардвера који представља услов прихватљивости понуде противан одредбама ЗЈН, у делу техничких спецификација Подсистема за аутоматско препознавање регистарских ознака, Републичка комисија је утврдила да се оспорени део техничких спецификација односи на само један од укупно осам подсистема који чине Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора као целину, а која целина као таква представља предмет јавне набавке и предмет уговора ради чије се доделе спроводи предметни поступак јавне набавке. Обавезујући захтев за одређеним карактеристикама хардвера за само један од подсистема који чини део система као предмета ове јавне набавке, споран је за подносиоца захтева и у смислу повезаности са захтеваним референтним уговорима који чине претходно искуство понуђача као критеријум за квалитативни избор привредног субјекта, а у вези са чиме је наручиоцу указивано на фаворизацију одређеног понуђача. У захтеву за заштиту права, подносилац захтева је изнео разлоге у вези са условом поседовања претходног искуства који је наручилац одредио као критеријум за квалитативни избор, због којих је по схватању подносиоца захтева наручилац

поступио противно одредбама ЗЈН, из којих следи да је подносилац захтева става да се претходно искуство доказује уговорима који се односе на исти систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака коришћењем више камера високе резолуције, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и о возилима ван регуларног паркинг места, са тачношћу од минимално 90%, коришћењем ГИС подлоге тј. да референца мора да се односи на добро које се нуди и у предметном поступку јавне набавке. Оспоравајући предметни захтев у погледу паркинг места обухваћених системом која је наручилац определио у броју од 3500, подносилац захтева указивао је да је непотребно опредељивати број места која су обухваћена у прописаном обиму, ако је реч о систему који у свему испуњава строго постављене техничке карактеристике.

По оцени Републичке комисије, на основу увида у податке расположиве о предметном поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки, основано се захтевом за заштиту права указује на начин на који је наручилац поступао у погледу Подсистема за аутоматско препознавање регистарских ознака у вези са условом који се односи на обавезујуће техничке карактеристике хардвера, чије неиспуњавање представља разлог који би понуду учинио неприхваљивом у предметном поступку јавне набавке, као противан одредбама ЗЈН. Како следи из садржине Модела уговора и Обрасца структуре цене, хардвер о коме је реч, који је техничка компонента једног од Подсистема, наручилац набавља путем закупа одређених хардверских компоненти за које се плаћа накнада за закуп хардверске опреме (за 3 возила) у току трајања уговора. Из расположивих података о предметном поступку не следи да је начин на који су одређени захтеви за хардвером у вези са једним од Подсистема, једини начин да се у свему у складу са одредбама ЗЈН, задовоље објективне потребе наручиоца којима се обезбеђује да Систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора који је предмет јавне набавке као целина, испуни све параметре постављене техничком спецификацијом, кроз описе свих осам подсистема.

Такође Републичка комисија указује и на посебан значај захтевом оспореног услова у делу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у погледу претходног искуства понуђача у конкретној конкурсној документацији, којом наручилац није предвидео посебне доказе за испуњеност захтеваних техничких карактеристика, које би ценио у фази стручне оцене понуда. Након измена конкурсне документације тачком 2.1 предвиђено је да ће у фази стручне оцене понуда наручилац пре доношења одлуке захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року достави доказ да је у периоду од три године пре истека рока за подношење понуда имплементирао најмање 1 систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака коришћењем више камера високе резолуције, који евидентира и шаље информацију са терена о регуларно паркираним возилима и о возилима ван регуларног паркинг места, са тачношћу од минимално 90%, коришћењем ГИС подлоге, од којих бар један систем покрива најмање 3.500 паркинг места, конкурсна документација, а што даје основа за закључак подносиоца захтева о томе да је неопходно да се референце односе на решење које се нуди у предметном поступку, те стога говори и о утемељености указивања да је нејасно зашто реализација система одговарајућих техничких карактеристика онима које су захтеване у предметном поступку јавне набавке не би била одговарајућа референца уколико би испунила све друге захтеве за претходно искуство, изузев захтева за број паркинг места.

Имајући у виду чињенично стање утврђено у конкретном поступку јавне набавке, а полазећи од садржине навода захтева за заштиту права којима је оспорена садржина техничких спецификација једног од укупно осам подсистема описаних у конкурсnoj документацији и у вези са истим критеријум за избор привредног субјекта који се односи на технички и стручни капацитет – претходно искуство, Републичка комисија указује да наручилац у конкретном случају није учинио извесним и неспорним да је садржина конкурсне документације у оспореном делу заснована на објективној потреби и да је дефинисана у складу са одредбама ЗЈН.

Републичка комисија констатује да је обавеза наручиоца да, сходно члану 7. став 1. и 2. и члану 10. ЗЈН, одређивањем техничких спецификација и критеријума за квалитативни избор не доведе привредне субјекте неоправдано у повољнији или неповољнији положај у директној вези са објективном потребом наручиоца која треба да учини извесним да само привредни субјекти који на захтевани начин испуњавају наведено могу успешно да реализују уговор о јавној набавци који се додељује у предметном поступку јавне набавке, а што по оцени Републичке комисије није случај у конкретном поступку јавне набавке, услед чега је предметни захтев за заштиту права оцењен као основан, те је одлучила као у ставу I диспозитива овог решења.

Приликом доношења одлуке Републичка комисија имала је у виду и да са становишта расположивих података о предметном поступку јавне набавке не следи да су доступне све информације из којих би следило да је поступање наручиоца у целини правилно у смислу одредби ЗЈН. Исто је последица околности да је Студија изводљивости за увођење видео надзора аутомобила (ВНА) у систем контроле паркирања на општим паркиралиштима, како је навео наручилац у Одлуци о спровођењу поступка јавне набавке и у Техничкој спецификацији, у току процеса израде.

Републичка комисија констатује да је оправданост одређених захтева наручиоца који су део конкурсне документације, у сваком поступку јавне набавке резултат тога да наручилац пре одлуке о спровођењу поступка, предузима одређене активности, које нису део самог поступка јавне набавке јер претходе његовом покретању и спровођењу, али су од значаја за поступак јавне набавке и радње које наручилац у истом предузима. Из одлуке о спровођењу коју је у овом поступку јавне набавке донео наручилац број 11-26375 од 19.10.2023. године, следи да оцена о изводљивости која треба да буде резултат Студије изводљивости, у конкретном случају за наручиоца може бити разлог за обуставу поступка јавне набавке, а што је предвиђено и у Техничкој спецификацији као делу конкурсне документације. Републичка комисија констатује да разлози због којих би резултати Студије изводљивости били од оваквог утицаја на поступак јавне набавке нису представљени у предметном поступку јавне набавке, нити је у вези са наведеним у одговору на поднети захтев наручилац представио њене резултате и евентуални утицај на предметни поступак јавне набавке, посебно у делу који се односи на оспоравање делове конкурсне документације.

У вези са поступањем подносиоца захтева и наручиоца у предметном поступку јавне набавке, констатује да је неспорно да је предметни захтев за заштиту права поднет, и путем Портала јавних набавки примљен од стране наручиоца, дана 13.02.2024. године, што је шест дана пре истека рока за подношење понуда, а који дан у смислу члана 97. став 2. тачка 1) ЗЈН представља и последњи дан за објаву одговора за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или већа од износа европских прагова, те да из садржине одговора на поднети захтев следи да је током уношења одговора на Портал јавних набавки наручилац

примио захтев за заштиту права услед чега, како је навео, није објавио одговоре и продужио рок, те да исто није од утицаја на другачију одлуку Републичке комисије.

Републичка комисија констатује у вези са наведеним да уколико наручилац поводом конкретне јавне набавке одлучи да поново покрене и спроведе поступак јавне набавке, приликом покретања истог и сачињавања конкурсне документације за нови поступак јавне набавке дужан је да води рачуна да конкурсну документацију у свему изради у складу са одредбама ЗЈН и пратећих подзаконских аката.

Одлука о трошковима поступка заштите права је донета на основу члана 225. став 5. ЗЈН, а исти, по одлуци Републичке комисије, представљају стварне издатке које је имао подносилац захтева, те које је определио у захтеву за заштиту права истицањем захтева за накнаду истих, у износу од 120.000,00 динара на име трошкова уплате таксе за поднети захтев за заштиту права.

На основу изложеног, одлучено је као у ставу II диспозитива овог решења. Републичка комисија указује да је обавеза наручиоца да уколико одлучи да поново покрене поступак јавне набавке за предметну јавну набавку у свему поступа у складу са одредбама ЗЈН, те да су уговори о јавној набавци који су закључени противно одлуци Републичке комисије ништави, сходно одредбама члана 233. став 1. тачка 4. ЗЈН.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.

Против одлуке Републичке комисије може да се покрене управни спор подношењем тужбе Управном суду, у року од 15 дана од дана достављања одлуке подносиоцу захтева.


ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
Весна Гојковић Милин

Доставити (преко Портала јавних набавки):

- 1) наручиоцу:** ЈКП „Шумадија“ Крагујевац, ул. Индустријска бр. 12;
- 2) подносиоцу захтева:** „Make TV“ д.о.о. Београд - Земун, ул. Мале пруге 66;